FaustPartners™

Términos y Condiciones de Incorporación a la Expert Network de Faust Partners

Marco de Incorporación y Prestación de Servicios Profesionales Independientes
V1.0 | Emisión: 18 de septiembre de 2026 | FaustPartners™

Términos y Condiciones de Incorporación a la Expert Network y Prestación de Servicios Profesionales ("Términos"), que celebran, por una parte, Franco Humberto Quiñones Ramírez, por su propio derecho, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™ ("**Faust Partners**") y utiliza el dominio faust.mx como sitio web oficial de su actividad comercial (en lo sucesivo, "**Faust**") y por la otra parte, el profesional independiente que manifieste y confirme su identidad y correo electrónico mediante el mensaje de datos o correo electrónico de aceptación correspondiente (en lo sucesivo, el "**El Colaborador**"). Los demás Datos Fiscales, Datos Bancarios y Datos Operativos podrán proporcionarse, completarse o actualizarse conforme a lo previsto en estos Términos, sin afectar por ello la validez de la aceptación ni requerir la modificación del documento marco.

Declaraciones

I. Declara Faust, por su propio derecho:

a) Ser una persona física con capacidad legal suficiente para celebrar y obligarse conforme a estos Términos, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™ y presta servicios relacionados con Growth Partnering, diseño, desarrollo, optimización de conversión y coordinación de proyectos digitales.

b) Que para efectos de estos Términos utiliza comercialmente el nombre **FaustPartners™**, el sitio web faust.mx y el correo electrónico oficial contacto@faust.mx, los cuales señala como sus medios oficiales de comunicación y notificación, sin perjuicio de otros medios que comunique expresamente a El Colaborador.

c) Que celebra estos Términos por su propio derecho y que el nombre comercial FaustPartners™ no constituye, por sí mismo, una persona moral distinta de Faust ni una entidad separada de su titular.

II. Declara El Colaborador, por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad:

a) Que es una persona física con capacidad legal suficiente para celebrar los presentes Términos y prestar los servicios que, en su caso, acepte.

b) Que ejerce su profesión de forma libre, autónoma e independiente, y que cuenta con conocimientos y experiencia compatibles con el perfil profesional declarado a Faust.

c) Que se encuentra inscrito, o realizará las gestiones necesarias para encontrarse inscrito, ante el Servicio de Administración Tributaria en el régimen fiscal que corresponda a sus actividades y que podrá emitir los comprobantes fiscales aplicables cuando se generen honorarios exigibles.

d) Que cuenta con los medios, equipo, conectividad, licencias y demás recursos que razonablemente requiera para prestar sus servicios con autonomía profesional, sin depender de herramientas o infraestructura proporcionadas por Faust, salvo acuerdo específico en sentido contrario.

e) Que conoce la naturaleza flexible de la Expert Network y comprende que la expresa aceptación de los presentes Términos no garantiza asignaciones, proyectos, ingresos mínimos, exclusividad, disponibilidad permanente ni continuidad de trabajo.

f) Que conoce la estructura de colaboración profesional por proyecto, ciclo operativo y/o entregable, y acepta que las condiciones económicas de cada colaboración se establecerán en la Asignación correspondiente.

g) Que, cuando la Asignación aplicable establezca una compensación condicionada a la cobranza

efectiva de Faust, comprende que la exigibilidad de dicha compensación dependerá de la actualización de las condiciones pactadas, incluyendo el cobro efectivo de El Cliente.

h) Que ha informado a Faust, de forma completa y veraz, cualquier relación profesional preexistente con clientes, contactos o empresas que pudieran coincidir con clientes de Faust y que dicha información podrá ser considerada para delimitar las obligaciones de protección de relaciones comerciales previstas en estos Términos.

III. Declaran ambas partes:

a) Que desean establecer un marco general para futuras colaboraciones profesionales independientes dentro de la Expert Network de FaustPartners™, sin que la aceptación expresa de los presentes Términos active por sí misma una asignación específica, obligación de prestar servicios o obligación económica.

b) Que cualquier colaboración concreta deberá activarse mediante una Asignación o mensaje de datos aceptado conforme al procedimiento previsto en estos Términos.

c) Que reconocen que la relación se basa en la autonomía profesional de El Colaborador, la coordinación de proyectos y la aceptación voluntaria de futuras oportunidades, sin constituir por sí misma una relación laboral, sociedad, asociación, joint venture, mandato general o participación en los ingresos o patrimonio de Faust.

d) Que celebran los presentes Términos de buena fe, conociendo su alcance, y que cualquier relación posterior se regirá por las condiciones particulares que ambas partes acepten para cada colaboración.

e) Que ambas partes se comprometen a conducirse de buena fe, con comunicación profesional, respeto recíproco y cooperación razonable para facilitar el desarrollo ordenado de cada Colaboración, sin que dicha obligación implique subordinación laboral, disponibilidad permanente o garantía de resultados específicos.

Cláusulas

Primera. Objeto, Operatoria Modular y Definiciones

El presente instrumento regula el marco civil y mercantil aplicable a la prestación de servicios profesionales independientes que El Colaborador desempeñe a requerimiento de Faust.

Faust incorporará a El Colaborador a la Expert Network, otorgándole prioridad de consideración en la asignación de futuras Asignaciones acordes a su perfil técnico. Las partes reconocen que la pertenencia a esta Red constituye una oportunidad de vinculación modular y no obliga a Faust a asignar un volumen específico de encargos, preservando la plena libertad de ambas partes para aceptar o declinar colaboraciones.

Faust no garantiza beneficio comercial específico, éxito proyectual, métricas, conversiones, ventas, ingresos, aprobación de propuestas ni resultados comerciales específicos. Lo anterior no exime a ninguna de las partes de cumplir las obligaciones concretas de coordinación, entrega, comunicación, pago y colaboración que sean exigibles conforme a estos Términos y a la Asignación aplicable.

Para efectos de los presentes Términos:

- Se denomina "**El Cliente**" a la persona física o moral, distinta de Faust y de El Colaborador, que contrate, solicite, financie, reciba o se beneficie de los servicios, materiales o proyecto respecto del cual se emita una Asignación, ya sea directamente o por conducto de Faust. Esta definición no sustituye ni modifica el concepto específico de "Cliente Protegido" previsto en la Cláusula Novena.

- Se denomina "**Expert Network**" o "**Red**" a la red profesional de especialistas independientes que Faust podrá considerar para futuras colaboraciones, proyectos y oportunidades de prestación de servicios. La Expert Network no constituye una sociedad, asociación, relación laboral, plantilla interna, agencia de colocación ni comunidad con participación sobre los ingresos o patrimonio de Faust.

- Se denomina "**Datos del Colaborador**" a la información proporcionada por El Colaborador para identificarlo, contactarlo, facturarle o realizarle pagos. Los Datos del Colaborador se dividen en:

    a) **Datos de Incorporación:** nombre completo o razón social y correo electrónico oficial.
    b) **Datos Fiscales**: RFC o identificador fiscal equivalente, C.P. fiscal y régimen fiscal.
    c) **Datos Bancarios**: cuenta bancaria, CLABE, y demás datos bancarios.

d) **Datos Operativos**: número de teléfono, domicilio para notificaciones y demás información cuando resulte necesaria para coordinar la colaboración.

Los **Datos de Incorporación** son los datos mínimos que deberán proporcionarse o confirmarse en el mensaje de aceptación para individualizar a El Colaborador y activar estos Términos. Los **Datos Fiscales**, **Datos Bancarios** y **Datos Operativos** podrán proporcionarse posteriormente o cuando resulte necesario para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

- Se denomina "**Asignación**" o "**Asignaciones**" al mecanismo modular y específico mediante el cual se formaliza y ejecuta la colaboración concreta entre las partes (conforme al procedimiento de aceptación electrónica previsto en la Cláusula Cuarta).
  Cada Asignación establecerá, según corresponda:

  - **Cliente:** el proyecto, activo digital o Cliente;
  - **Rol:** El rol o la función de El Colaborador;
  - **Objetivo:** el objetivo general de la colaboración;
  - **Duración:** la ventana de tiempo disponible para lograr el Objetivo;
  - **Cálculo de compensación:** la forma de calcular y liquidar la compensación de El Colaborador, que podrá consistir en:
    a) un porcentaje aplicable a la cobranza neta o al Revenue Share efectivamente recibido y conservado por Faust, con indicación del monto sumado al Importe Pendiente de Liquidación;
    b) una tarifa fija expresamente determinada; o
    c) cualquier otro esquema económico acordado, con su base de cálculo, condiciones de exigibilidad y calendario de liquidación;
  - **Condiciones especiales:** cualquier condición adicional aplicable a la colaboración.

  La Asignación no requiere enumerar anticipadamente cada actividad, instrucción o interacción operativa individual. Su aceptación activará exclusivamente la colaboración específica descrita en ella. Faust no está obligado a emitir un volumen mínimo o recurrente de Asignaciones, ni se obliga a El Colaborador a aceptar las Asignaciones.

- Se denomina "**Importe Pendiente de Liquidación**" o "**Ingreso Total**" al monto máximo de compensación que podrá acumularse y liquidarse progresivamente a favor de El Colaborador dentro de una Asignación o de las Asignaciones que expresamente se vinculen entre sí. La incorporación de cualquier suma al Importe Pendiente de Liquidación no constituye por sí mismo el reconocimiento de una deuda, saldo o crédito líquido, vencido, pendiente, exigible ni garantizado, ni configura una novación o renuncia absoluta de derechos. Dicho registro representa exclusivamente una modalidad contractual de liquidación progresiva subordinada a la condición suspensiva de cobro efectivo y conservación de fondos por parte de Faust. Su

integración y liquidación dependerán de los importes generados por el porcentaje aplicable y de la cobranza efectivamente recibida y conservada por Faust, conforme a las condiciones y reglas previstos en estos Términos y en la Asignación correspondiente. Faust se compromete a no realizar actos voluntarios orientados a impedir artificialmente la captación de cobranza vinculada a la colaboración.

Segunda. Tratamiento de Datos del Colaborador

El Colaborador declara bajo protesta de decir verdad que los datos de su trayectoria profesional son verídicos, comprobables y de carácter público, y que su mención o la exhibición referencial de los proyectos y marcas en las que participó no contraviene convenios de confidencialidad (NDAs), secretos industriales ni obligaciones de no divulgación asumidas previamente con dichos terceros.

Faust tratará los Datos de El Colaborador para la celebración, administración, facturación, pago y defensa de la relación contractual conforme a sus Políticas de Privacidad disponibles en faust.mx/privacy. Las Políticas de Privacidad se regirán por sus propias disposiciones y por la legislación aplicable en materia de protección de datos personales. En caso de discrepancia entre estos Términos y cualquier otro término general publicado en el sitio web respecto de la relación con El Colaborador, prevalecerán estos Términos.

Con el fin de acreditar la capacidad técnica de la Red, El Colaborador autoriza de manera expresa y gratuita a Faust a incluir su nombre profesional, imagen, semblanza y trayectoria técnica en su sitio web, propuestas y materiales comerciales. El Colaborador garantiza que cuenta con derechos y autorizaciones suficientes para los materiales que entregue, por lo que Faust no está obligado a verificar la titularidad de cada elemento. En virtud de dicha autorización, Faust podrá hacer mención y exhibición meramente referencial y nominativa de las marcas, empresas o proyectos en los que El Colaborador haya participado previamente (incluyendo sus denominaciones o logotipos a título ilustrativo), aclarándose en todo momento al público o a El Cliente que el vínculo profesional corresponde al historial de El Colaborador y no a una relación de patrocinio, asociación o endoso corporativo directo entre dichas marcas y Faust. Asimismo, El Colaborador autoriza a Faust, de forma no exclusiva, gratuita, mundial e indefinida, a reproducir, adaptar técnicamente, publicar, exhibir, comunicar y poner a disposición del público imágenes, interfaces, prototipos, diseños, código, casos y demás muestras de trabajos previamente realizados por El Colaborador, exclusivamente para presentar su trayectoria, experiencia y capacidad profesional en faust.mx, propuestas, presentaciones, perfiles de la Expert Network, redes sociales y materiales comerciales o institucionales de Faust. Esta autorización permanecerá vigente durante la vigencia de los presentes Términos y mientras los materiales se utilicen para dichas finalidades. Esta autorización no comprende información confidencial, secretos industriales, credenciales, datos personales de terceros, métricas no públicas ni materiales sujetos a restricciones contractuales.

El Colaborador autoriza a Faust, y manifiesta su consentimiento informado para que Faust registre, conserve y consulte, mediante capturas de pantalla, grabaciones de audio o video, transcripciones, exportaciones o descargas, las comunicaciones que se celebren entre ambas partes por correo electrónico, mensajería, llamadas telefónicas, videollamadas o plataformas de colaboración, incluyendo sus metadatos razonablemente asociados. Estos registros podrán utilizarse exclusivamente para documentar instrucciones, acuerdos, avances, entregas, autorizaciones, incidencias, cumplimiento de obligaciones, auditoría interna, defensa de derechos y presentación como evidencia ante autoridades, tribunales, árbitros, mediadores, asesores legales o terceros vinculados con la resolución de una controversia. Faust no utilizará los registros para fines publicitarios, de difusión pública o distintos de los anteriores, salvo autorización adicional o base legal aplicable. Faust procurará informar al inicio de cada llamada o videollamada cuando ésta vaya a ser grabada. El Colaborador podrá solicitar que una comunicación no sea grabada; en ese caso, las partes podrán continuar mediante un medio escrito o acordar otro mecanismo de documentación. La negativa a ser grabado no constituirá por sí misma un incumplimiento, sin perjuicio de que Faust pueda conservar los mensajes escritos, archivos, registros técnicos o demás evidencias generadas por otros medios. Los registros se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades anteriores y, cuando corresponda, durante los plazos de prescripción, defensa o conservación legal aplicables. Faust aplicará medidas razonables de seguridad, control de acceso e integridad, y limitará su acceso a las personas que necesiten conocerlos para las finalidades previstas en este apartado.

Tercera. Naturaleza de la Relación e Independencia Profesional

Las partes reconocen que la relación jurídica que las une es de carácter estrictamente civil y mercantil, sustentada en la confianza recíproca y regulada por las disposiciones relativas a la prestación de servicios profesionales del Código Civil Federal y el Código de Comercio.

1. **Autonomía Metodológica.** El Colaborador desempeñará sus servicios aplicando su propio criterio técnico, experiencia y procesos creativos, sin sujeción a supervisión jerárquica directa o subordinación patronal.

2. **Flexibilidad Operativa y de Espacio.** El Colaborador gestionará libremente sus tiempos y lugares de trabajo, sin sujeción a horarios de oficina ni registros de asistencia.

3. **Pluralidad de clientes.** Faust reconoce y respeta que El Colaborador presta sus servicios a diversos clientes y proyectos en el mercado, no existiendo pacto alguno de exclusividad general.

4. **Autonomía Profesional y Responsabilidades Propias.** Dado que la relación carece de los elementos de subordinación previstos en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, El Colaborador asume íntegramente sus responsabilidades fiscales, contables y de previsión personal, no existiendo entre las partes vínculo laboral ni derecho a prestaciones de dicha índole (incluyendo salario, seguridad social, PTU, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o indemnización laboral).

5. **Acuerdo Íntegro y Desestimación de Lenguaje Coloquial.** Estos Términos y las Asignaciones expresamente aceptadas constituyen el acuerdo único y definitivo entre las partes. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, las comunicaciones informales o el empleo de lenguaje coloquial en plataformas de mensajería no alterarán este instrumento ni crearán vínculos laborales o societarios.

6. **Coordinación Profesional y Sesiones de Proyecto.** Faust podrá organizar sesiones de ideación, revisión y coordinación entre los proveedores independientes asignados a un mismo proyecto. Estas sesiones estarán orientadas exclusivamente a resolver dependencias técnicas, compartir información, revisar avances y acordar criterios de calidad. La participación se limitará a lo razonablemente necesario para el proyecto y se procurará acordar previamente la fecha y hora de cada sesión considerando la disponibilidad profesional de El Colaborador. Las reuniones no constituirán registro de jornada, control de asistencia ni disponibilidad permanente. El Colaborador conservará libertad sobre sus métodos, herramientas, horarios y organización.
   Faust procurará proporcionar oportunamente la información, accesos e instrucciones razonablemente necesarios para que El Colaborador pueda ejecutar la Colaboración conforme a la Asignación. El Colaborador informará oportunamente cualquier bloqueo, dependencia o circunstancia que pueda afectar la ejecución de sus servicios o el cumplimiento del objetivo de la Asignación.

7. **Integración Temporal en Equipos de Proyecto.** Faust podrá integrar temporalmente a El Colaborador con otros proveedores independientes que participen en un mismo proyecto, con el propósito de intercambiar información, coordinar dependencias, revisar avances y desarrollar soluciones de manera conjunta. Esta integración tendrá exclusivamente fines técnicos y de coordinación del proyecto; no implicará incorporación a una plantilla, relación jerárquica, subordinación laboral, exclusividad ni obligación de disponibilidad permanente. Cada proveedor conservará autonomía sobre sus métodos, herramientas, horarios y organización del trabajo. La coordinación del equipo no autorizará a ningún proveedor a imponer horarios, controlar asistencia, aplicar sanciones, aprobar permisos ni modificar unilateralmente el alcance, los honorarios o las obligaciones de otro proveedor.

8. **Coordinador de Proyecto o Product Owner Externo.** Faust podrá designar a El

Colaborador como Coordinador de Proyecto o Product Owner externo para facilitar la comunicación y la coordinación técnica entre los proveedores independientes que participen en un proyecto. El Coordinador podrá organizar el backlog, priorizar requerimientos técnicos, identificar dependencias, convocar sesiones de coordinación razonablemente necesarias, recopilar propuestas, dar seguimiento a los avances y presentar recomendaciones a Faust. El Coordinador, bajo ninguna circunstancia, tendrá facultades para imponer horarios, controlar asistencia, exigir disponibilidad permanente, aplicar sanciones disciplinarias, aprobar permisos ni modificar unilateralmente los honorarios, el alcance, los derechos de propiedad intelectual o las relaciones comerciales con clientes. Las decisiones comerciales, presupuestarias y contractuales corresponderán exclusivamente a Faust. La designación como Coordinador no creará una relación laboral, subordinación, representación legal, mandato general ni facultad para obligar a Faust o a los demás proveedores frente a terceros.

9. **Cambios Relevantes.** Ninguna de las partes podrá modificar unilateralmente los honorarios, la modalidad de compensación, el periodo operativo, los entregables principales o los derechos de propiedad intelectual establecidos en una Asignación. Los cambios relevantes deberán constar en una actualización de la Asignación o en un mensaje de datos aceptado por ambas partes.
10. **Carácter Personalísimo (Intuitu Personae)**. La incorporación a la Red y la asignación de colaboraciones se fundamentan estrictamente en la identidad, perfil técnico y credenciales específicas de El Colaborador. En consecuencia, queda estrictamente prohibida la subcontratación, delegación o sustitución, total o parcial, de las actividades técnicas asignadas a favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y por escrito de Faust.
11. **Canales Oficiales de Comunicación.** Toda comunicación, instrucción, retroalimentación o requerimiento relacionado con una Colaboración deberá canalizarse por los medios, plataformas y repositorios designados o autorizados por Faust. El Colaborador no deberá atender instrucciones, cambios de alcance ni solicitudes directas de El Cliente que no hayan sido previamente validados por Faust, ni revelar a El Cliente información sobre honorarios, porcentajes, liquidaciones o acuerdos internos de la relación con Faust. Las interacciones directas que resulten necesarias para la ejecución técnica deberán contar con autorización previa de Faust y mantenerse dentro de los canales y alcances autorizados. El incumplimiento de este numeral podrá constituir incumplimiento esencial y dar lugar a la terminación inmediata de la Asignación, sin perjuicio de las demás acciones contractuales aplicables.

Cuarta. Autonomía técnica y protocolo de salvaguarda de independencia

Las partes reiteran que los servicios se prestarán con absoluta independencia técnica, operativa y de criterio. El Colaborador determinará con entera libertad el tiempo, modo, lugar y herramientas para cumplir los entregables previstos en la Asignación correspondiente.

Faust no ejerce ni ejercerá poder de mando ni dirección jurídica sobre El Colaborador. Ningún líder de proyecto, coordinador, analista, cliente o tercer colaborador cuenta con facultades legales de representación, mandato ni autorización corporativa para imponer horarios, emitir órdenes jerárquicas disciplinarias o realizar actos de subordinación respecto de El Colaborador. Cualquier instrucción emitida por dichos terceros que exceda la mera coordinación técnica de las Asignaciones se considerará no autorizada y carente de validez frente a Faust.

En caso de que El Colaborador considere que cualquier cliente, líder o participante de un proyecto realiza actos que comprometan su autonomía, contravengan estos Términos o pretendan imponerle condiciones de subordinación, El Colaborador se obliga expresamente a:

1. Abstenerse de acatar dicha instrucción no autorizada; y
2. Notificarlo por escrito dentro de un plazo improrrogable de 2 días hábiles siguientes a la fecha del hecho al canal oficial: contacto@faust.mx

Una vez recibida la notificación, Faust analizará la situación dentro de los 5 días hábiles siguientes y tomará las medidas pertinentes para confirmar la autonomía del encargo, reasignar la coordinación técnica o, en su caso, dar por terminada la Asignación sin penalización.

El Colaborador reconoce que este procedimiento constituye el mecanismo contractual pactado de buena fe para garantizar la integridad operativa del encargo. La omisión injustificada de dar aviso a través de este canal se considerará una falta al deber contractual de información y mitigación de controversias, impidiendo que El Colaborador atribuya a Faust actos, instrucciones o extralimitaciones ejecutadas por terceros que no fueron oportunamente puestas en conocimiento de la dirección general.

Quinta. Asignación, Duración y Aceptación por Medios Electrónicos

Con el objeto de preservar la agilidad operativa y evitar cargas burocráticas innecesarias:

1. **Aceptación mediante Mensaje de Datos.** Las partes acuerdan formalmente, al amparo de los artículos 89, 90, 93 y concordantes del Código de Comercio, que tanto los presentes Términos como las Asignaciones podrán aceptarse y perfeccionarse válidamente mediante mensajes de datos, incluyendo la confirmación expresa remitida por correo electrónico desde las cuentas oficiales o registradas por las partes, surtiendo plenos efectos vinculantes sin requerir firma autógrafa ni plataformas centralizadas de certificación.
   Para dar inicio a la vigencia de estos Términos será suficiente que El Colaborador responda desde

el correo electrónico mediante el cual fue contactado o desde el correo que declare como oficial, confirmando expresamente su nombre completo o razón social y la cuenta de correo electrónico que reconoce como oficial para efectos de comunicaciones y notificaciones. El RFC deberá proporcionarse antes de cualquier facturación o cuando resulte necesario para cumplir obligaciones fiscales. La falta de Datos Fiscales, Datos Bancarios o Datos Operativos no impedirá la activación de estos Términos, pero podrá impedir o posponer los procedimientos de facturación o pago hasta que sean proporcionados y validados. La existencia, emisión o aceptación de una Asignación será necesaria únicamente para activar una colaboración específica. Su ausencia al momento de aceptar los presentes Términos no afectará la validez de estos Términos ni generará por sí sola obligaciones económicas o de ejecución.
Para cualquier requerimiento legal, avisos, requerimientos, notificaciones contractuales e interpelaciones extrajudiciales, en tanto no proporcione un domicilio fiscal o convencional físico, El Colaborador designa y reconoce formalmente su cuenta de correo electrónico oficial como domicilio convencional para recibir toda clase de avisos e interpelaciones en los términos de la legislación procesal aplicable.

2. **Actualizaciones a los Términos.** Faust podrá actualizar, complementar o modificar los presentes Términos cuando resulte necesario por mejoras operativas, requerimientos técnicos o cambios regulatorios. Toda actualización será notificada al Colaborador a través de su correo electrónico oficial con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de entrada en vigor de la nueva versión. Si el Colaborador no manifiesta su desacuerdo u objeción por escrito mediante correo electrónico dirigido a contacto@faust.mx antes de que concluya dicho plazo, las modificaciones se tendrán por plenamente aceptadas y vinculantes para ambas partes a partir de la fecha de vigencia indicada. En caso de que el Colaborador manifieste su rechazo expreso dentro del plazo señalado, se observará lo siguiente: Se dará por concluida su pertenencia a la Expert Network sin penalización para ninguna de las partes. Cualquier Asignación emitida antes de la fecha de vigencia indicada continuará rigiéndose bajo la versión de los Términos vigente al momento en que fue aceptada, hasta su conclusión.

3. **Actualización y Trazabilidad de Datos.** El Colaborador podrá proporcionar o actualizar los Datos del Colaborador mediante un mensaje de datos enviado desde su correo electrónico oficial a contacto@faust.mx, indicando expresamente:

    a) el dato que se modifica;
    b) el dato anterior, cuando resulte necesario para identificarlo;
    c) el nuevo dato; y
    d) la fecha a partir de la cual solicita que produzca efectos.

    La actualización surtirá efectos cuando Faust confirme su recepción o la utilice para la finalidad correspondiente, lo que ocurra primero. Faust conservará el mensaje de actualización, la fecha y

hora de recepción, la versión anterior y la nueva versión del dato, sin que la actualización modifique estos Términos ni requiera una nueva aceptación del documento marco.
El nombre completo y el RFC sólo podrán corregirse o modificarse cuando exista un error de captura o una modificación legal, fiscal o administrativa razonablemente acreditable.
Cuando la actualización se refiera a Datos Fiscales, Faust podrá solicitar documentación razonable para validarla antes de emitir un CFDI. Cuando se refiera a Datos Bancarios, Faust podrá solicitar confirmación adicional para reducir el riesgo de pagos erróneos o no autorizados.

4. **Mecánica de Perfeccionamiento por Correo.** La Asignación será plenamente válida, exigible y vinculante cuando Faust transmita la Asignación correspondiente desde su correo electrónico oficial a la cuenta de correo electrónico registrada y confirmada por El Colaborador en su aceptación de estos Términos, y El Colaborador responda expresamente confirmando su aceptación (bastando una manifestación clara como "Confirmo aceptación de la asignación [ID/Código] y sus términos").

5. **Periodo Operativo y Ventana Flexible.** La Asignación establecerá un periodo operativo de colaboración determinado (típicamente formulado como un ciclo flexible de 30 días naturales renovables, o la duración estimada de los sprints del proyecto). Durante dicho ciclo, El Colaborador participará en las actividades técnicas, revisiones e iteraciones convenidas para el proyecto asignado, sin que ello constituya una jornada laboral ni garantice una carga mínima fija de horas.

6. **Renovación Ágil.** Al término del ciclo operativo, las partes podrán renovar la colaboración para periodos subsecuentes mediante el envío y confirmación expresa por correo electrónico de una actualización de Asignación, manteniendo vigentes todas las estipulaciones de estos Términos.
7. **Incidencias Operativas, Desempeño y Fuerza Mayor.** La colaboración dentro de cada ciclo se regirá por los principios de buena fe y diligencia técnica, conforme a las siguientes reglas:

    a) **Retrasos e Incumplimiento de Objetivos.** Si al término del ciclo operativo El Colaborador no logra alcanzar los hitos técnicos previstos en la Asignación por causas atribuibles a su desempeño, falta de avance o inactividad, Faust no estará obligado a renovar la Asignación y la compensación correspondiente no se devengará, o se ajustará proporcionalmente al avance efectivamente integrado y funcional, sin que ello constituya retención indebida ni genere responsabilidad para Faust.

    b) **Inconformidades y Vicios Técnicos.** En caso de que el código, interfaces o configuraciones entregadas por El Colaborador presenten bugs, errores de compatibilidad, inconsistencias técnicas o desviaciones materiales respecto de las directrices de la Asignación, Faust notificará la incidencia a El Colaborador, quien dispondrá de un plazo no mayor a 48 horas naturales o del plazo que Faust determine

razonablemente según la complejidad y urgencia de la incidencia para subsanar los errores cuando técnicamente resulte posible, sin contraprestación adicional. Si El Colaborador no subsana las deficiencias dentro de dicho plazo, Faust quedará facultado para reasignar la tarea a otro especialista de la Red y descontar los costos razonables de remediación de cualquier saldo pendiente de El Colaborador.

c) **Fuerza Mayor o Imposibilidad Médica Sobrevenida.** Si sobreviene una causa imprevista, irresistible y ajena al control de El Colaborador que le impida materialmente continuar con la Asignación (tales como emergencias médicas graves justificables o desastres naturales), El Colaborador deberá notificarlo por correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes al evento. En este supuesto, El Colaborador deberá poner a disposición inmediata de Faust la totalidad de archivos de trabajo, avances y credenciales en su poder. La Asignación se dará por concluida sin penalización para ninguna de las partes, procediendo únicamente la conciliación de los honorarios correspondientes a la fracción de trabajo técnico que resulte útil y aprovechable para el proyecto.

d) **Recursos Técnicos Propios:** De conformidad con la Declaración II.d, las fallas ordinarias en el equipo de cómputo de El Colaborador, cortes de conectividad a internet o problemas de software local no se considerarán casos de fuerza mayor, siendo responsabilidad exclusiva de El Colaborador adoptar medidas de respaldo que garanticen la continuidad operativa de sus compromisos.

Sexta. Honorarios Profesionales y Mecánica de Liquidación

La retribución económica correspondiente a El Colaborador se regirá por criterios de certidumbre presupuestaria bajo los siguientes términos:

1. **Honorario Profesional Determinado.** La contraprestación podrá consistir en una tarifa fija, un honorario variable calculado sobre la cobranza neta efectivamente percibida por Faust, un porcentaje sujeto a tope, una bolsa por ciclo o una combinación de dichas modalidades, según se indique en la Asignación aceptada. Para efectos de estos Términos, la cobranza neta será el importe efectivamente recibido y conservado por Faust por concepto del Revenue Share ordinario del proyecto, menos IVA, retenciones fiscales, comisiones de procesamiento, reembolsos, contracargos y demás conceptos expresamente excluidos en la Asignación.

2. **Mecánica de Cobro y Liquidación.** Como regla general de liquidación, cualquier honorario variable, porcentaje, o compensación calculada sobre ingresos, ventas, cobranza o resultados económicos quedará sujeto, como condición suspensiva, a que El Cliente liquide la operación

correspondiente y a que los fondos respectivos sean efectivamente recibidos y conservados por Faust. En consecuencia, cualquier pago parcial de El Cliente, ingreso pendiente de cobro, controversia, contracargo, reembolso, cancelación o cualquier otro ajuste que reduzca la cobranza neta de Faust reducirá proporcionalmente la base de cálculo del honorario correspondiente. Si no existe cobranza neta efectivamente recibida y conservada por Faust, no se generará honorario variable exigible por ese concepto, sin que ello constituya incumplimiento de Faust. La presente regla no será aplicable cuando la Asignación contenga expresamente la frase: "Este honorario es fijo, incondicional y exigible incluso en caso de que Faust no reciba, reciba parcialmente o reciba tardíamente los fondos de El Cliente."

3. **Ajustes de Liquidación y Circunstancias del Proyecto.** Si El Cliente vinculado al proyecto no paga, paga parcialmente, controvierte, retrasa o cancela la operación, o si la colaboración se ve afectada por fallas de terceros, plataformas o infraestructura, actos de autoridad, caso fortuito o fuerza mayor no imputables a Faust, la cobranza neta correspondiente será igual al importe efectivamente recibido y conservado por Faust respecto del proyecto o ciclo operativo aplicable. En consecuencia, cualquier honorario variable o participación de El Colaborador se calculará exclusivamente sobre dicha cobranza neta. Si esta fuere igual a cero, el honorario variable o participación correspondiente será igual a cero y no se generará pago exigible por ese concepto, sin que ello constituya incumplimiento de Faust. Faust no responderá por retrasos, suspensión, cancelación o imposibilidad de ejecución derivados de las circunstancias anteriores, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable. Lo anterior no excluirá las obligaciones exigibles que la legislación aplicable no permita excluir o limitar responsabilidad por dolo, culpa grave, obligaciones legalmente irrenunciables, apropiación indebida de recursos o cualquier otro supuesto imperativo.

4. **Cobranza parcial.** Si Faust recibe únicamente una parte del importe facturado, esperado o calculado por El Cliente, el honorario variable se calculará exclusivamente sobre la cantidad neta efectivamente recibida y conservada por Faust. Los importes pendientes, disputados o no cobrados no formarán parte de la base de cálculo hasta que sean efectivamente percibidos y conservados.

5. **Importe Pendiente de Liquidación.** Cuando la Asignación establezca un honorario variable, el importe calculado conforme al porcentaje aplicable podrá incorporarse a un Importe Pendiente de Liquidación correspondiente a la colaboración. Dicho monto representará la cantidad máxima disponible para liquidaciones progresivas a favor de El Colaborador dentro de la colaboración relacionada. El monto podrá incrementarse con los importes calculados en Asignaciones posteriores y disminuirá con las liquidaciones realizadas.
   La incorporación de cantidades al monto estará sujeta a que la cobranza utilizada como base haya sido efectivamente recibida y conservada por Faust. Si no existe cobranza efectiva, no se incorporará importe alguno por ese concepto. La existencia del Importe Pendiente de

Liquidación no constituye sociedad, participación patrimonial, salario ni derecho sobre los ingresos generales de Faust.

6. **Liquidación progresiva.** Las cantidades disponibles para pago se aplicarán progresivamente al Importe Pendiente de Liquidación. Si la cantidad calculada para un ciclo es inferior al Importe Pendiente de Liquidación disponible, la diferencia podrá conservarse para ciclos posteriores conforme a las condiciones de la Asignación. Si la cantidad calculada supera el Importe Pendiente de Liquidación, la liquidación se limitará al importe de dicho monto y cualquier excedente se tratará conforme a la modalidad económica vigente para el ciclo correspondiente.

7. **Inalienabilidad de los Derechos de Cobro.** Los derechos económicos, honorarios devengados o saldos registrados en el Importe Pendiente de Liquidación son estrictamente personales e intransferibles. Queda expresamente prohibido a El Colaborador ceder, pignorar, descontar, someter a factoraje o gravar sus derechos de cobro frente a Faust sin el consentimiento previo y por escrito de este último.

8. **Gratificaciones Discrecionales por Rendimiento.** Faust podrá, de manera discrecional y voluntaria, asignar gratificaciones económicas adicionales a El Colaborador cuando las interfaces diseñadas demuestren métricas sobresalientes en la tasa de conversión. Dichos incentivos se considerarán reconocimientos excepcionales de calidad y no sentarán precedente vinculante para periodos futuros.

Séptima. Propiedad Intelectual y Cesión Patrimonial

En apego a los artículos 83 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la legislación en materia de propiedad industrial:

1. **Cesión de Derechos Patrimoniales.** El Colaborador cede y transfiere a favor de Faust, de manera total, exclusiva, universal y sin limitación temporal ni geográfica, la totalidad de los derechos patrimoniales sobre interfaces, prototipos, código front-end, estructuras visuales y materiales creativos desarrollados para Faust o para sus clientes dentro de la Asignación. Tratándose de activos de terceros incorporados a los materiales (tales como tipografías, paquetes de iconos, fotografías de stock, componentes de código abierto, etcétera), las partes reconocen que la titularidad originaria corresponde a sus respectivos creadores. En tales casos, El Colaborador no transfiere la propiedad sobre dichos activos, pero garantiza expresamente que todos los elementos de terceros incorporados cuentan con licencias comerciales vigentes, perpetuas, libres de regalías y transferibles (tales como licencias de stock comercial, MIT, Apache, CC0 o equivalentes de uso comercial irrestricto), que facultan plenamente a Faust y a sus Clientes a utilizarlos, publicarlos, modificarlos y explotarlos comercialmente sin requerir autorizaciones adicionales ni generar costos sobrevenidos. El Colaborador garantizará que cualquier desarrollo asistido por herramientas de Inteligencia Artificial conserve una

intervención humana sustancial y demostrable en su arquitectura, lógica y refinamiento creativo. Queda estrictamente prohibido entregar desarrollos generados íntegramente por IA que carezcan de protección de propiedad intelectual conforme a los criterios de INDAUTOR y la legislación aplicable.
Queda prohibido el uso de activos que impongan restricciones al modelo de negocio de Faust o al despliegue comercial de El Cliente. Quedan excluidos los materiales, herramientas, bibliotecas, plantillas, metodologías, conocimientos y componentes preexistentes de El Colaborador, salvo que se incorporen expresamente a un entregable y las partes acuerden por escrito su licencia o cesión. La exclusión de materiales, metodologías, conocimientos y componentes preexistentes de El Colaborador no autoriza el uso, divulgación o incorporación de Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente, ni de adaptaciones, reproducciones o derivados sustanciales de dicha información.
La modalidad de compensación pactada en la Asignación incluirá, en su caso, la remuneración correspondiente a la transmisión de derechos patrimoniales sobre los materiales específicos, conforme a las condiciones y límites establecidos en dicha Asignación.

2. **Respaldo frente a Reclamaciones de Terceros.** El Colaborador se compromete a mantener en paz y a salvo a Faust, a sus clientes y aliados comerciales frente a cualquier reclamación, demanda, requerimiento administrativo, fiscal o judicial instaurado por terceros que derive del uso de materiales provistos por El Colaborador con violación a derechos de propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad (NDAs) o disposiciones laborales y fiscales.

3. **Garantía de Integridad Técnica, Ciberseguridad e Indemnidad por Actos Dolosos.** El Colaborador garantiza bajo protesta de decir verdad que la totalidad del código, scripts, configuraciones y materiales entregados se encuentran libres de puertas traseras (backdoors), virus, troyanos, código espía, desvíos de tráfico o cualquier instrucción maliciosa o malware diseñado para alterar, inhabilitar, interceptar o vulnerar los sistemas, bases de datos o pasarelas de pago de Faust o de El Cliente. Queda estrictamente prohibido introducir cualquier instrucción técnica tendiente a desviar transacciones, fondos, comisiones o pagos hacia cuentas distintas de las expresamente autorizadas por El Cliente, así como acceder a áreas restringidas sin autorización. En caso de que El Colaborador incurra en dolo, sabotaje, alteración ilícita de sistemas o fraude informático (conforme a los artículos 211 Bis 1 y concordantes del Código Penal Federal), la responsabilidad de El Colaborador frente a Faust y frente a El Cliente será ILIMITADA, no aplicando ningún tope de responsabilidad contractual.
El Colaborador deberá notificar inmediatamente cualquier vulnerabilidad, acceso no autorizado, código sospechoso, pérdida de credenciales, alteración de archivos, desviación de tráfico o incidente de seguridad que conozca o razonablemente sospeche. Deberá abstenerse de investigar, modificar o eliminar evidencia más allá de lo necesario para contener el riesgo, y seguirá las instrucciones de Faust para preservar registros y restablecer la seguridad.

El Colaborador se obliga a indemnizar y mantener en paz y a salvo a Faust frente a cualquier pérdida patrimonial, reclamación judicial o daño derivado de dichas conductas, sin perjuicio de las acciones penales que Faust decida ejercitar en su contra. La obligación de El Colaborador de indemnizar y responder ilimitadamente por vicios técnicos dolosos, inyección de malware, vulneración de sistemas o desvío de fondos constituye una estipulación en favor de tercero en los términos del artículo 1868 del Código Civil Federal, facultando directamente a El Cliente afectado a exigir de manera individual y autónoma la reparación integral del daño y el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan en contra de El Colaborador.

4. **Transmisión Incondicional.** La titularidad patrimonial se considerará válidamente transmitida a Faust desde el momento de la entrega o puesta a disposición de los archivos correspondientes en los entornos de trabajo, garantizando la plena continuidad operativa de los activos digitales.

5. **Reconocimiento de Autoría.** Faust reconoce los derechos morales de autoría que correspondan a El Colaborador conforme a la ley. El Colaborador se obliga a ejercer sus derechos morales de manera compatible con los usos, modificaciones, integración y explotación legítima de los materiales por parte de Faust, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que reconozca la legislación aplicable.

6. **Portafolio Profesional Condicionado.** En reconocimiento al mérito profesional de El Colaborador, Faust autoriza de buena fe la inclusión de muestras visuales de los materiales en el portafolio profesional de este, una vez que hayan sido desplegados públicamente. Para salvaguardar la privacidad de las cuentas, El Colaborador someterá la muestra a visto bueno previo por escrito de Faust y se abstendrá de divulgar métricas de facturación, contratos o nombres comerciales no autorizados, extinguiéndose esta prerrogativa en caso de contravención a la confidencialidad pactada.

Octava. Confidencialidad y Manejo De Proyectos Reservados

Para efectos de los presentes Términos, se considerarán Datos Confidenciales toda información, conocimiento, material, método, proceso, criterio, análisis, resultado, dato, base de datos, conjunto de datos, métrica, hipótesis, aprendizaje o desarrollo que El Colaborador conozca, reciba, consulte, utilice o genere directa o indirectamente con motivo de su incorporación a la Red o de su participación en una Colaboración, cuando no sea de dominio público, tenga o pueda tener valor comercial, operativo, estratégico o competitivo para Faust o para El Cliente, o se encuentre sujeto a una obligación de confidencialidad.

Los Datos Confidenciales podrán constar por escrito, verbalmente, visualmente, digitalmente o en cualquier otro formato, y comprenderán, entre otros elementos, las metodologías, estructuras analíticas,

lineamientos de neurociencia, procesos de testing, resultados de pruebas, análisis de comportamiento, bases de datos, métricas, segmentaciones, documentación, materiales de capacitación, contenidos didácticos, estrategias, propuestas, precios, márgenes, credenciales, información de proyectos y aprendizajes documentados o no documentados derivados de las Colaboraciones. La protección se extenderá a la información que, aunque no esté marcada expresamente como confidencial, razonablemente deba entenderse reservada por su naturaleza, contexto o forma de acceso. No se considerarán Datos Confidenciales los conocimientos generales, habilidades, experiencia profesional y aprendizajes abstractos de El Colaborador que no revelen, reproduzcan, permitan reconstruir o hagan identificables Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente.

El Colaborador se compromete a no divulgar, transferir ni utilizar los Datos Confidenciales para fines distintos al estricto cumplimiento de sus servicios, y no podrá divulgarlos, copiarlos, extraerlos, incorporarlos a cursos, capacitaciones, publicaciones, metodologías comerciales, portafolios, bases de conocimiento ni servicios para terceros, salvo autorización previa y escrita de Faust. En particular, no podrá utilizar resultados de testing, bases de datos, métricas, análisis o aprendizajes específicos de proyectos para ofrecer capacitación o servicios a terceros cuando ello revele, permita reconstruir o aproveche Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente. Asimismo, queda estrictamente prohibido introducir en modelos públicos de IA cualquier Dato Confidencial, credencial o información de El Cliente. La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la relación y por cinco años posteriores a su terminación. Respecto de la información que constituya secreto industrial o que conserve carácter confidencial por su naturaleza, la obligación permanecerá vigente mientras dicha información mantenga ese carácter conforme a la legislación aplicable.

Cuando los Datos Confidenciales incluyan datos personales, El Colaborador sólo podrá tratarlos conforme a las instrucciones documentadas de Faust y de El Cliente, para las finalidades de la Colaboración y durante el tiempo estrictamente necesario, sin utilizarlos para fines propios o de terceros.

Faust podrá comunicar a El Colaborador la identidad de los clientes y contactos cuando resulte necesario para la ejecución de la colaboración. La identidad pública de El Cliente no se considerará confidencial por sí misma; sí lo serán los contratos, precios, márgenes, métricas no públicas, credenciales, datos personales, estrategias y demás Datos Confidenciales a los que El Colaborador tenga acceso.

Faust podrá compartir con El Colaborador materiales, investigaciones, metodologías y aprendizajes relacionados con los proyectos. Los materiales preexistentes de Faust conservarán su titularidad exclusiva y estarán sujetos a las obligaciones de confidencialidad previstas en estos Términos, sin que su consulta confiera derechos de propiedad sobre los mismos.

Novena. Protección de Relaciones y Coordinación

Comercial

El Colaborador reconoce que, con motivo de las colaboraciones que acepte, podrá conocer clientes, contactos, oportunidades, procesos y proyectos gestionados o desarrollados comercialmente por Faust.

Durante la vigencia de los presentes Términos, El Colaborador se abstendrá de ofrecer, negociar, contratar o prestar directamente servicios profesionales a un Cliente Protegido respecto de un proyecto, oportunidad o servicio sustancialmente relacionado con aquel en el que haya participado, sido presentado o tenido acceso a información por medio de Faust, salvo autorización previa y escrita de Faust.

Para efectos de estos Términos, se considerará Cliente Protegido cualquier persona física o moral:

a) cuya identidad, contacto o proyecto haya sido comunicado a El Colaborador por Faust;
b) con cuyo personal o representantes haya interactuado en el marco de una colaboración; o
c) cuyos activos, sistemas, información o proyecto haya utilizado, consultado o conocido de manera sustancial mediante un acceso o asignación autorizada por Faust con motivo de los servicios prestados.

El hecho de que una empresa aparezca públicamente como cliente de Faust no bastará, por sí solo, para considerarla Cliente Protegido respecto de El Colaborador. Deberá existir además una presentación, interacción, asignación, acceso operativo o relación concreta derivada de Faust.

La obligación prevista en el párrafo anterior permanecerá activa durante la vigencia de los presentes Términos y por 18 meses posteriores a la última colaboración específica con el Cliente Protegido. Durante ese periodo, El Colaborador no utilizará la información, contacto, relación o oportunidad obtenida mediante Faust para prescindir de la participación comercial de Faust respecto del mismo proyecto, oportunidad o necesidad comercial.

Esta disposición no constituye una prohibición general para ejercer la profesión ni impedirá a El Colaborador:

a) trabajar con clientes o contactos con los que mantuviera una relación profesional previa y documentable;
b) atender oportunidades públicas que no deriven de Datos Confidenciales o de una presentación realizada por Faust;
c) prestar servicios generales a una empresa cuando no estén relacionados con el proyecto, oportunidad o necesidad comercial conocida por medio de Faust; o
d) contratar directamente con un Cliente Protegido cuando Faust lo autorice por escrito.

Durante la vigencia de las restricciones previstas en esta Cláusula, si El Colaborador:

a) ofrece, negocia, contrata o presta directamente servicios a un Cliente Protegido respecto del

mismo proyecto, oportunidad o necesidad comercial, en contravención de esta Cláusula; o

b) utiliza, reproduce, adapta, aprovecha o explota Datos Confidenciales, relaciones comerciales, materiales, metodologías o procesos de Faust o de El Cliente para crear, operar, asesorar, financiar, administrar o participar en un negocio, marca, plataforma o modelo comercial que replique sustancialmente el modelo de FaustPartners™,

deberá pagar a Faust, como pena convencional, una cantidad equivalente al 100% de los ingresos brutos facturados o proyectados por El Colaborador al Cliente Protegido durante el periodo de infracción o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios comerciales mínimos de $100,000.00 M.N., sin perjuicio de las acciones legales por competencia desleal y violación de secretos industriales conforme a la legislación aplicable.

La pena se causará por cada relación comercial, proyecto o conducta independiente de elusión, creación, operación, participación o explotación del modelo protegido. La pena no autorizará la continuación de la conducta infractora ni liberará a El Colaborador de cesarla, devolver o eliminar los Datos Confidenciales correspondientes y abstenerse de utilizarlos o divulgarlos. Faust podrá exigir el cumplimiento o la pena convencional correspondiente, sin acumular ambas respecto del mismo incumplimiento, salvo que la legislación aplicable permita otra cosa o que se haya pactado válidamente una pena específica por retardo.

Décima. Facturación y Proceso De Pago

Al término de la ventana de tiempo o ciclo operativo convenido en la Asignación, las partes realizarán un corte técnico y administrativo respecto de la participación y avances de El Colaborador. La conclusión de dicha ventana no detonará por sí misma una obligación de pago inmediato total, sino que dará inicio al calendario de liquidaciones progresivas conforme a las siguientes reglas:

1. **Mecánica para Compensación Variable o Condicionada a Revenue Share.** Cuando la Asignación establezca un honorario variable o sujeto al flujo del proyecto, los importes generados se incorporarán al Importe Pendiente de Liquidación. Las partes reconocen que la exigibilidad de cada liquidación queda sujeta, como condición suspensiva, a que El Cliente liquide la facturación correspondiente y a que los fondos sean efectivamente acreditados, recibidos y conservados por Faust en sus cuentas bancarias, libres de contracargos, retenciones o disputas. En consecuencia, los cortes de cálculo se realizarán de manera mensual respecto del mes inmediato anterior. Faust contará con un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se haya acreditado en firme la cobranza efectiva de El Cliente para realizar la conciliación analítica, determinar la porción disponible y notificar a El Colaborador el importe procedente a liquidar, a efecto de que este último emita el CFDI correspondiente por dicha parcialidad. En caso de retraso, suspensión o impago imputable a

El Cliente, la notificación y liquidación respectiva se postergará hasta que los fondos sean efectivamente percibidos, sin que ello genere mora, penalización ni responsabilidad patrimonial a cargo de Faust.

2. **Mecánica para Compensación Fija por Ciclo.** Cuando la Asignación pacte un honorario fijo no condicionado a Revenue Share, Faust comunicará la procedencia del comprobante dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del ciclo técnico.

3. **Dispersión.** En cualquiera de las modalidades anteriores, Faust realizará el pago correspondiente mediante transferencia bancaria (SPEI) dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción y validación fiscal del CFDI que ampare el importe efectivamente comunicado.

Décima Primera. Responsabilidad e indemnización

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, y salvo por la obligación de liquidar los honorarios profesionales devengados que resulten efectivamente exigibles conforme a estos Términos y a la Asignación correspondiente, la responsabilidad patrimonial total, acumulada y comprobable de Faust frente a El Colaborador por concepto de daños, perjuicios, penalizaciones o indemnizaciones de cualquier índole derivadas de estos Términos, de las Asignaciones o de la ejecución de los servicios, se limitará exclusivamente a daños directos y no excederá en ningún caso del monto neto total pactado como honorario profesional en la Asignación específica que haya originado la controversia.

Ninguna de las partes responderá frente a la otra por daños indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuenciales, ni por lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades de negocio o afectación a la reputación comercial. Las limitaciones previstas en este párrafo no resultarán aplicables a las responsabilidades derivadas de dolo, mala fe probada, infracción a derechos de propiedad intelectual ni al incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.

Ningún importe por concepto de responsabilidad patrimonial modificará, adicionará ni afectará los derechos u obligaciones de las partes de manera automática. Para que una responsabilidad patrimonial sea exigible o sujeta al mecanismo de liquidación previsto en esta Cláusula, la parte reclamante deberá notificar por escrito a la otra parte detallando:

- el incumplimiento específico imputado y su fundamento contractual;
- las pruebas directas que acrediten el daño material efectivamente resentido; y
- la cuantificación líquida del reclamo, deduciendo seguros, coberturas, reembolsos o recuperaciones obtenidas de terceros.

La parte receptora dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para formular objeciones fundadas. En caso

de controversia no resuelta en dicho periodo, la determinación de la responsabilidad se someterá a los mecanismos de solución de controversias previstos en estos Términos.

Una vez determinada y cuantificada una responsabilidad conforme al procedimiento anterior, las partes acuerdan que el cumplimiento patrimonial se sujetará preferentemente a las siguientes reglas de aplicación sobre el Importe Pendiente de Liquidación:

- Si la responsabilidad corresponde a Faust y deriva de su incumplimiento contractual, el importe cuantificado no generará una obligación de pago inmediato de contado, sino que se adicionará exclusivamente para efectos de cómputo al Importe Pendiente de Liquidación registrado a favor de El Colaborador. Dicha adición no constituye una deuda líquida e inmediata, sino que amplía la capacidad de amortización de El Colaborador, quedando sujeta a liquidación progresiva conforme y en la medida en que Faust perciba y conserve cobranza líquida suficiente derivada de la Asignación o proyecto correspondiente.

- Si la responsabilidad corresponde a El Colaborador, el importe cuantificado se aplicará y deducirá en primer término del saldo del Importe Pendiente de Liquidación que mantenga registrado. Si tras dicha deducción el importe queda en ceros y subsiste un remanente no cubierto, Faust podrá exigir dicho remanente conforme a los mecanismos ordinarios de cobro legalmente procedentes.

- En ningún caso una misma afectación patrimonial podrá reclamarse en vía separada si su importe ya fue incorporado o deducido del Importe Pendiente de Liquidación.

Si el cliente o tercero contratante da por terminado, rescinde, cancela o decide no renovar el contrato de partnering por causas ajenas a Faust, sin que dicha terminación derive, directa o indirectamente, de un incumplimiento, dolo, mala fe, fraude, negligencia grave, abandono, ocultamiento de información o conducta atribuible a Faust, el Monto Pendiente de Liquidación asociados exclusivamente con dicho partnering quedarán extinguidos a partir de la fecha efectiva de terminación.

La extinción prevista en este apartado comprenderá tanto al Monto Pendiente de Liquidación generado por la compensación variable como cualquier importe que se hubiera adicionado a ellos por concepto de responsabilidades patrimoniales atribuibles a Faust, salvo que dicha responsabilidad derive de una conducta excluida en el párrafo anterior.

La terminación del partnering no se considerará, por sí sola, un incumplimiento de Faust ni generará responsabilidad patrimonial adicional a su cargo, siempre que Faust haya actuado de buena fe, haya cumplido razonablemente sus obligaciones y no haya realizado actos destinados a provocar, facilitar o anticipar la terminación con el propósito de evitar la generación o liquidación del Monto Pendiente de Liquidación.

No obstante, permanecerán subsistentes y no podrán extinguirse por este mecanismo:

a) los importes correspondientes a cobranza efectivamente recibida y conservada por Faust antes o después de la terminación, cuando dicha cobranza se relacione con el partnering;
b) las cantidades cuya liquidación ya se hubiera actualizado conforme a la Asignación correspondiente;
c) las responsabilidades derivadas de dolo, fraude, mala fe, apropiación indebida, ocultamiento intencional, negligencia grave o incumplimiento deliberado de Faust;
d) las obligaciones de confidencialidad, propiedad intelectual, protección de datos, no uso indebido de información y demás obligaciones que por su naturaleza deban sobrevivir a la terminación; y
e) cualquier importe cuya extinción haya sido expresamente excluida en la Asignación correspondiente.

Para efectos de este apartado, Faust deberá notificar a El Colaborador la terminación del partnering dentro de los 5 días hábiles siguientes a que tenga conocimiento de ella y deberá proporcionar, cuando razonablemente corresponda, la información necesaria para acreditar la causa de terminación y determinar si existieron cobranzas relacionadas con el partnering. La falta de notificación o la entrega incompleta o deliberadamente falsa de información no producirá por sí misma la extinción del Monto Pendiente de Liquidación mientras no se subsane el incumplimiento.

La extinción del Monto Pendiente de Liquidación por terminación del partnering no afectará responsabilidades patrimoniales de Faust que, antes de dicha terminación, ya hubieran sido determinadas mediante resolución firme, acuerdo escrito entre las partes o reconocimiento expreso de Faust.

El mecanismo de amortización diferida mediante el Monto Pendiente de Liquidación perderá su vigencia, volviéndose exigible de inmediato el Importe Pendiente de Liquidación derivado de responsabilidades imputables a Faust, si ésta incurre en disolución, liquidación corporativa, concurso mercantil, insolvencia declarada o si se acredita que abandonó voluntariamente la cobranza o actuó con dolo para impedir la obtención de los recursos líquidos correspondientes.

Décima Segunda. Vigencia y Adaptabilidad Operativa

Los presentes Términos entrarán en vigor en la fecha de su aceptación y permanecerán vigentes hasta que cualquiera de las partes los termine conforme a esta Cláusula, aun cuando no existan Asignaciones activas.

Cualquiera de las partes podrá terminar estos Términos en cualquier momento mediante aviso por

escrito con 15 (quince) días naturales de anticipación cuando no existan Asignaciones activas. Tratándose de una Asignación en curso, cualquiera de las partes podrá solicitar su conclusión anticipada mediante aviso por escrito con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación. En ese caso, El Colaborador deberá entregar de manera inmediata y ordenada la totalidad de los archivos fuente, avances técnicos y documentación desarrollada hasta la fecha efectiva de conclusión. La conclusión anticipada dará lugar únicamente a la conciliación y liquidación de los honorarios devengados correspondientes a la fracción del ciclo operativo efectivamente cumplida y a los avances funcionales aprovechables conforme a estos Términos, sin que se generen indemnizaciones por periodos no devengados ni responsabilidades adicionales por la sola conclusión anticipada.

Cualquiera de las partes podrá terminar inmediatamente estos Términos o una Asignación activa por incumplimiento esencial, falta de pago de obligaciones exigibles, violación de Datos Confidenciales, uso no autorizado de propiedad intelectual, conflicto de interés grave, imposibilidad objetiva de continuar o cualquier otra causa que haga razonablemente inviable la continuidad de la relación. La terminación inmediata no afectará las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir ni los honorarios que, en su caso, ya sean exigibles conforme a estos Términos y a la Asignación aplicable. En caso de que ajustes significativos en los requerimientos de El Cliente tornen inviable la continuidad del proyecto, las partes procurarán coordinar de buena fe la conclusión ordenada de la Asignación respectiva.

Al término de la relación o suspensión de una Asignación, El Colaborador transferirá de inmediato el control administrativo de cualquier entorno o repositorio en su poder y eliminará cualquier acceso o copia local no autorizada. El Colaborador renuncia expresamente a cualquier derecho de retención técnica o bloqueo de activos digitales, repositorios o credenciales como mecanismo de presión económica, constituyendo dicha conducta un ilícito civil y una violación a secretos industriales.

En caso de fallecimiento o incapacidad jurídica superveniente de El Colaborador, la Asignación en curso se dará por terminada sin penalización. Los saldos que hubieren quedado válidamente devengados y consolidados en el Monto Pendiente de Liquidación se liquidarán exclusivamente a su sucesión legítima o albacea acreditado, manteniéndose estrictamente sujetos a los calendarios de dispersión y a la condición suspensiva de cobro efectivo de El Cliente previstos en estos Términos.

La terminación de estos Términos o la conclusión de una Asignación impedirá la generación de nuevas compensaciones posteriores a la fecha efectiva correspondiente. Los importes que hayan sido incorporados válidamente al Monto Pendiente de Liquidación antes de la terminación permanecerán sujetos a las reglas de liquidación, ajustes y condiciones de cobro previstas en estos Términos y en la Asignación correspondiente.

La nulidad, invalidez o ineficacia de cualquier cláusula, numeral o estipulación de estos Términos, declarada por autoridad competente, no afectará la validez, exigibilidad y eficacia de las restantes

disposiciones, las cuales continuarán surtiendo plenos efectos vinculantes.

Décima Tercera. Jurisdicción y Solución De Controversias

Privilegiando la buena fe y el espíritu de colaboración profesional, las partes acuerdan que ante cualquier diferencia interpretativa o técnica, agotarán un periodo de mediación directa y amistosa de 15 (quince) días naturales antes de interponer cualquier procedimiento formal ante instancias jurisdiccionales.

Para dirimir cualquier controversia derivada de los presentes Términos que no sea resuelta en la mediación previa, las partes se someten a la legislación civil y mercantil aplicable en el Estado de Querétaro y a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes en la Ciudad de Querétaro, Qro., renunciando a cualquier fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiere corresponderles.

Aceptación y Conformidad

Las partes manifiestan su conformidad plena con el contenido, alcance y efectos de estos Términos mediante cualquiera de los mecanismos de formalización previstos en ellos, incluyendo la confirmación expresa enviada por correo electrónico desde la cuenta registrada por El Colaborador o cualquier mecanismo de firma electrónica o aceptación digital utilizado por las partes. Dicho mecanismo vincula formalmente el consentimiento de las partes con la versión íntegra de estos Términos, identificándose a las partes conforme a los datos declarados en la carátula y declaraciones precedentes.

Por Faust: Franco Humberto Quiñones Ramírez, por su propio derecho, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™.

Por El Colaborador: El profesional independiente cuyos datos de identificación fiscal y de contacto han sido manifestados y formalmente vinculados a este instrumento mediante su correo electrónico de aceptación.